

1017244-08.2022.8.26.0016

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Marcela Filus Coelho

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Juizados Especiais Cíveis

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... de atendimento do banco, já que o roubo ocorreu em um fim de semana. Quando conseguiu acesso à conta, a autora se deparou com diversas transações de grande monta realizadas por terceiro, que movimentaram em conjunto R\$ 43.500,00.

Apesar da alegação de roubo, a autora não conseguiu obter o estorno dos valores que foram movimentados desta conta para a de terceiros, que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Juizados Especiais Cíveis

1ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro

Rua Vergueiro nº 835, São Paulo-SP - cep 01504-001

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1017244-08.2022.8.26.0016 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1017244-08.2022.8.26.0016

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Leizian de Souza Amorim

Requerido:

BANCO BRADESCO S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcela Filus Coelho

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Deciso.

Indefiro o pedido de depoimento pessoal da autora formulado pelo réu. O conjunto probatório trazido aos autos é suficiente para a formação do convencimento do juízo. Além disso, não reputo qualquer utilidade na prova requerida, visto que a autora já narrou satisfatoriamente sua versão dos fatos na petição inicial, cabendo ao juízo indeferir provas inúteis. Assim, passo ao julgamento do feito, nos termos do art. 355, I do CPC.

A autora afirma que seu celular foi roubado no dia 25/06/2022 (sábado). Diz que não conseguiu realizar o bloqueio de sua conta junto ao réu no mesmo dia tendo em vista o horário de atendimento do banco, já que o roubo ocorreu em um fim de semana.

Quando conseguiu acesso à conta, a autora se deparou com diversas transações de grande monta realizadas por terceiro, que movimentaram em conjunto R\$ 43.500,00.

Apesar da alegação de roubo, a autora não conseguiu obter o estorno dos valores que foram movimentados desta conta para a de terceiros, que totaliza R\$ 11.500,00, nem o cancelamento do empréstimo contratado, no valor de R\$ 30.521,90. Maneja a presente ação para obter a restituição dos valores subtraídos de sua conta e o cancelamento do empréstimo, além de pleitear indenização por danos morais no valor de R\$ 10.000,00.

O banco réu aduz preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos pessoais da autora em sua exordial, e de ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que houve demora injustificada para comunicação do ocorrido ao banco e que as

transações são regulares, visto que foram habilitadas por senha.

Descabida a preliminar de inépcia da inicial, em razão dos documentos juntados a fls. 304/306. Deixo de analisar a preliminar de ilegitimidade passiva pois se confunde com o mérito.

A autora juntou o boletim de ocorrência de fls. 28/29, comprovando o roubo do qual foi vítima. Comprova também que seu perfil de consumo não coaduna com o uso empreendido pelos criminosos, conforme extrato de fls. 12/27.

Em que pese a requerida alegue que a autora já realizou transferências de alta monta via Pix, verifica-se que a autora somente realizava transferências para contas de sua titularidade, em geral por volta do mesmo valor, corroborando sua alegação de que só utilizava a conta que mantém junto ao requerido para receber seu salário.

Completamente anormal a movimentação do realizada pelos criminosos, com cinco transferências entre R\$ 3.500,00 e R\$ 15.000,00 reais, entre estas duas para contas de terceiros, além da contratação de empréstimo e aumento do limite do cheque especial, tudo no mesmo dia, ficando evidente o perfil de fraude.

O sistema de controle do banco requerido falhou, restando caracterizada falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido: "O banco também é responsável se apresentou defeito em seuserviço, [...]deixando de efetuar o bloqueio preventivo das operações suspeitas, de forma a permitir a realização de compras fora do perfil do consumidor" (TJSP, Apelação n.1007136-08.2017.8.26.0011, 21ª Câmara de Direito Privado, j. 09-04-2018, rel. Des. ItamarGaino).

A responsabilidade do Banco é objetiva, pelo fato do serviço, com fundamento na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa. E não podia ser diferente, uma vez que todo o sistema voltado para a execução das atividades bancárias é de responsabilidade da instituição financeira, sobre o qual não detém o consumidor qualquer forma de participação ou monitoramento.

Em se tratando de fraude bancária, a responsabilidade já foi pacificada inclusive pela Súmula nº 479 do E. STJ, a qual prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (DJe 01/08/2012). Note-se que não é exigido que o cliente esteja dentro do estabelecimento bancário.

Desta feita, em não existindo culpa exclusiva da autora ou de terceiro, mas sim falha na segurança do requerido, surge o dever de indenizar o prejuízo material suportado pela autora, em decorrência do protesto indevido.

No tocante aos danos morais, o pedido não prospera, já que a conduta do banco causou a autora somente dano patrimonial.

Posto isto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para 1) condenar a requerida a pagar indenização por danos materiais no valor R\$ 11.500,00, corrigidos desde a data do fato e acrescidos de juros desde a citação; 2) determinar que sejam cancelado o empréstimo de R\$ 30.521,90 e declarar inexigíveis quaisquer taxas dele decorrentes.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Na hipótese de interposição de recurso inominado, o preparo deverá ser efetuado, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção, e deverá corresponder à soma dos seguintes itens:

a) 1% do valor atualizado atribuído à causa, observado o valor mínimo de 5 UFESPs; b) 4% sobre o valor da condenação, ou, se não houver, do valor atualizado da causa, observando-se a quantia de, no mínimo, 5UFESPs; c) soma dos valores das despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados etc), conforme comunicados CG nº 1530/2021 e CG Nº 489/2022.

PIC

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA